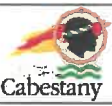


République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		18/09/2024	
Date d'affichage de la convocation :		18/09/2024	
Nombre de membres :		SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024	
Afférents au Conseil municipal :		33	
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		32	
Pour :		27	
Contre :		2	
Abstention :		3	
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi vingt-quatre septembre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Karine TARTAS, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Elisabeth RIVAS à André GILLARD, Stéphane QUINTIN à Thomas SOLOZABAL, Marc ZARCONE à Virginie CABRITA, Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Cécile LACAPERRE à Cyrille BERNARDIN, Christine PERRAULT à Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Elisabeth RIVAS, Stéphane QUINTIN, Marc ZARCONE, Jean-François REGNIER, Cécile LACAPERRE, Christine PERRAULT, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Jean VILA.		

AFFAIRE N°10 : FINANCES LOCALES
Avis du Conseil municipal pour ouverture dominicale 2025.

Monsieur Antoine FIGUE, rapporteur, rappelle que le repos hebdomadaire et dominical a été institué par la loi du 13 juillet 1906 en faveur des salariés de l'industrie et du commerce. Le principe selon lequel le repos hebdomadaire est donné le dimanche demeure toujours en vigueur de nos jours et constitue à la fois un acquis social et une règle inscrite dans le Code du Travail (article L3132-26).

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « Loi Macron », relative notamment au développement de l'emploi, permet aux Maires d'octroyer jusqu'à 12 dimanches d'ouverture sur une année civile aux établissements qui exercent un commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche. Un avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressés est requis. Les dimanches octroyés doivent être adossés à une fête locale, une manifestation commerciale, à la saison estivale, aux fêtes de fin d'années et à des périodes de soldes.

Lorsque l'ouverture de plus de 5 dimanches est envisagée, l'avis conforme de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale, la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, est requis. Les organisations syndicales patronales et salariales doivent être saisies préalablement aussi avant la prise de l'arrêté du Maire, dans un délai suffisant pour permettre la formulation de cet avis.



Etant donné les demandes réceptionnées de l'Association des Commerçants du Mas Guérido (07/09/2024), des commerces tels que MAXI ZOO (29/07/2024) et PICARD (11/07/2024), il est proposé les dimanches suivants :

- 12 janvier 2025 ;
- 29 juin 2025 ;
- 7 décembre 2025 ;
- 14 décembre 2025 ;
- 21 décembre 2025 ;

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) DONNE UN AVIS FAVORABLE avec 27 votes pour, 2 votes contre (Karine TARTAS, Rosemary DROUILLOT) et 3 votes abstention (Ahmed EL HOUMMASS, Christophe HEMERY, Virginie CABRITA) sur l'ouverture dominicale des commerces les 12 janvier 2025, 29 juin 2025, 07,14 et 21 décembre 2025.

2°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus
 Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET



Le secrétaire de séance

Jean VILA

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Télétransmise le 26 septembre 2024

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 30 septembre 2024